

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

1149/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – אי הפליה בשל שירות צבאי או שירות לאומי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 351. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 351(יא) –

(1) בפסקה (א2), הקטע החל במילים "ובלבד שהחל לשרת" עד המילים

"שמלאו לו 21 שנים" – יימחק;

(2) בפסקה (ב2), הסיפה החל במילים "ובלבד שהחל לשרת" – תימחק.

דבריו הסבר

תלמידי בית ספר תיכון רבים אשר מסיימים את לימודיהם לאחר הגיעם לגיל 18, נדרשים על ידי הביטוח הלאומי לשלם דמי ביטוח לאומי החל מהיום בו מלאו להם 18 שנה. זאת משום שסעיפים 351(יא)(א2) ו-(ב2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, הם סעיפים מפלים אשר קובעים כי כל תלמיד במוסד חינוכי על יסודי או בהכשרה מקצועית אשר ממשיך ללמוד לאחר שמלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ובלבד שהחל לשרת בצה"ל, בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית לפני גיל 21.

סעיפים אלו מפלים לרעה באופן בוטה ביותר את כל אזרחיה ותושביה הערבים של מדינת ישראל ובכך ממסדים באופן רשמי מדיניות של אפליה על בסיס מוצא אתני ולאומי.

יתר על כן, הפגיעה בזכויותיו של הציבור הערבי מכוח החוק אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן החוק אינו הולם את ערכיה של מדינת ישראל, הוא לא נועד לתכלית ראויה כלשהי ובוודאי שאינו מידתי.

לפיכך, מוצע לבטל את הוראת החוק המפלה האמורה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסקאלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1094/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2904/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/3025/24).

הצעת החוק זהה לפ/2904/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

